

10h45 – 11h30

CONFÉRENCE

Salle A

Le PPSPS, outil de prévention des risques sur les chantiers

Organisme	OPPBTP, organisme professionnel de prévention du BTP
Intervenants	Trois intervenants de l'OPPBTP, dont un juriste. Prénoms cités : Sébastien et Frédéric
Format	Exposé juridique puis déclinaison pratique

- **Intérêt pour le cabinet : Élevé.** Un revirement de jurisprudence élargit le cercle des entreprises tenues d'établir un PPSPS. Il élargit du même coup le cercle des manquements invocables après un accident sur un chantier coordonné.

Messages clés

- Toute entreprise intervenant à un moment quelconque des travaux doit établir un PPSPS dès lors qu'un PGC existe.
- Le **critère contractuel disparaît**. Seule compte la nature de l'intervention, pas le contrat (location, prêt, livraison).
- Sont visés : ouvrage, installation ou maintenance des moyens du chantier, essais ou mises en service avant réception.
- L'urgence, interprétée strictement (panne bloquant le chantier, menace pour la sécurité des travailleurs), dispense du PPSPS.
- Les intervenants hors champ (prestations intellectuelles, livraison simple) doivent connaître les risques du chantier. Le coordonnateur SPS doit être informé de leur venue.

Éléments juridiques

Socle : **art. L4532-9 C. trav.**, relu par l'arrêt du 14 janvier 2025. L'absence de PPSPS devient un manquement identifiable.

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130

Vérifié - publié au bulletin

Accident mortel, maintenance d'une grue à tour. Pourvoi rejeté. Obligation de PPSPS pour toute entreprise dont les travaux concourent à l'opération, maintenance comprise.

Art. L4532-9 C. trav.

Vérifié

PPSPS établi avant les travaux par chaque entreprise, sous-traitants compris. La transcription indique « L 45 329 ».

Questions-réponses DGT, mars 2026

Vérifié - sans valeur normative

Interprétation administrative : champ, exclusions, urgence stricte, intervenants hors champ.

Pour le cabinet

Victimes concernées

- Mainteneurs de grues, monte-charges et échafaudages.
- Techniciens d'essais et de mises en service.
- Livreurs qui posent ou mettent en œuvre ce qu'ils livrent.
- Conducteurs d'engins loués avec chauffeur (PPSPS du locataire, sauf s'ils travaillent en autonomie).
- Prestataires hors champ mal informés des risques.

Questions au premier rendez-vous

- 1 Qui vous employait, et pour qui interveniez-vous ?
- 2 Travaux, maintenance, essai, livraison avec ou sans pose ?
- 3 Intervention planifiée ou présentée comme urgente ?
- 4 Un coordonnateur SPS était-il présent ?
- 5 Inspection commune suivie ou consignes de sécurité reçues ?

Pièces à réclamer

- ☐ Le PGC et les PPSPS de toutes les entreprises présentes.
- ☐ Le registre-journal de la coordination et les comptes rendus d'inspection commune.
- ☐ Le DHOL (livraison, R476) ou le contrat de location d'engin.
- ☐ Le PV de l'inspection du travail, l'éventuelle décision pénale.

Argument à exploiter

La DGT écarte l'urgence en cas de **défaut de planification** ou de commande tardive. L'employeur ne pourra pas s'en prévaloir pour une intervention prévue de longue date.

Prescripteurs. L'OPPBTP et les coordonnateurs SPS sont des relais d'information, pas des prescripteurs directs. Cible plus pertinente : les CSE des entreprises de maintenance et de location d'engins.

Pistes éditoriales

ARTICLE JURIDIQUE

Accident sur un chantier : le PPSPS s'impose désormais à tous les intervenants

Victimes de la maintenance

POST LINKEDIN

Technicien de maintenance blessé sur un chantier : vos droits ont changé

Le critère contractuel disparaît

NEWSLETTER

Accident du travail sur chantier : qui est responsable ?

Faute inexcusable et recours contre les tiers

POST LINKEDIN

L'urgence ne justifie pas tout

Le défaut de planification n'exonère pas de PPSPS

Sources

- Légifrance, Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130 legifrance.gouv.fr
- Questions-réponses DGT, mars 2026 espace-droit-prevention.com
- OPPBTP, communiqué de presse du 12 mars 2026 oppbtp.com

- PréventionBTP, l'arrêt qui bouscule les pratiques preventionbtp.fr
- Éditions Tissot, PPSPS et entreprises intervenantes editions-tissot.fr
- CNAM, recommandation R476 ameli.fr